

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3406/2530

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| ห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามโลหะภัณฑ์         | โจทก์      |
| เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทปิ๊อป |            |
| ผลิตภัณณ์นม จำกัด                      |            |
|                                        | ผู้ร้อง    |
| ผู้ล้มละลาย                            | ผู้ร้อง    |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด                    | ผู้คัดค้าน |
| บริษัทปิ๊อปผลิตภัณณ์นม จำกัด           | จำเลย      |

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 115

ลูกหนี้ได้จำหน่ายทรัพย์สินไว้แก่ผู้คัดค้านในวันเดียวกับที่ลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ฟ้องให้ล้มละลาย และลูกหนี้ได้ชำระหนี้ตามบัญชีกระแสรายวันให้แก่ผู้คัดค้านภายหลังจากลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ฟ้องให้ล้มละลายแล้ว ซึ่งผู้คัดค้านทราบถึงภาวะการมีหนี้สินล้มพันตัวของลูกหนี้เป็นอย่างดีแล้วว่า ไม่อาจชำระหนี้ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายได้ ฉะนั้น การกระทำของลูกหนี้จึงเป็นการกระทำโดยมุ่งหมายให้ผู้คัดค้านได้เปรียบแก่เจ้าหนี้อื่นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงมีอำนาจร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการจำหน่ายและชำระหนี้หนี้เสียได้ตาม พ.ร.บ. ล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 115.

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการจำหน่ายและการชำระหนี้ซึ่งลูกหนี้ได้กระทำไป โดยมุ่งหมายให้ผู้คัดค้านได้เปรียบเจ้าหนี้อื่น

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า การกระทำของลูกหนี้ไม่ใช่เป็นการเลือกชำระหนี้เพื่อให้เปรียบแก่เจ้าหนี้อื่น

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้เพิกถอนการจำหน่ายกับการบังคับจำหน่ายและให้เพิกถอนการชำระหนี้ระหว่างบริษัทลูกหนี้กับผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ปัญหาในชั้นฎีกาข้อแรกมีว่า การจำหน่ายการบังคับจำหน่ายและการชำระหนี้ (หักยอดหนี้) ตามคำร้องฉบับลงวันที่16 มิถุนายน 2523 ระหว่างบริษัทลูกหนี้ (จำเลย) กับผู้คัดค้านนั้น เป็นการกระทำโดยมุ่งหมายให้ผู้คัดค้านได้เปรียบแก่เจ้าหนี้อื่นชอบที่ศาลจะมีคำสั่งให้เพิกถอนตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช2483 มาตรา 115 ได้หรือไม่ ปรากฏว่าบริษัทลูกหนี้ (จำเลย) ได้มอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์นมชั้นหวานจำหน่ายให้แก่ผู้คัดค้าน เมื่อวันที่13 พฤษภาคม 2513 ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่บริษัทลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ฟ้องให้ล้มละลายเป็นคดีนี้ ดังนั้น การจำหน่ายดังกล่าวบริษัทลูกหนี้ย่อมทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า สถานะทางการเงินของบริษัทลูกหนี้ไม่ดี ไม่สามารถที่จะชำระหนี้ให้แก่ผู้คัดค้านและบรรดาเจ้าหนี้อื่นได้ ตามรายงานการประชุมกรรมการครั้งที่ 12/2513ของบริษัทลูกหนี้เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2513 ซึ่งผู้คัดค้านก็ทราบถึงสถานะทางการเงินของบริษัทลูกหนี้เป็นอย่างดีแล้วว่าบริษัทลูกหนี้ไม่สามารถจะชำระหนี้สินให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลาย

ได้ทั้งนี้เพราะผู้คัดค้านก็ได้เข้าไปดำเนินกิจการในบริษัทลูกหนึ่งเองโดยส่งเจ้าหน้าที่ของผู้คัดค้านเข้าเป็นประธานกรรมการ กรรมการบริหารสมุห์บัญชี และเป็นผู้ควบคุมสต็อกสินค้าวัตถุดิบและอื่น ๆ ในบริษัทลูกหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข ร.42 ถึง ร.46 และเมื่อพิจารณาจากการจัดบัญชีกระแสรายวันเอกสารหมายเลข ค.4 โดยตลอดแล้วแสดงว่าบริษัทลูกหนึ่งเป็นลูกหนึ่งผู้คัดค้านมาโดยตลอด ไม่เคยอยู่ในฐานะเจ้าหนี้ผู้คัดค้านเลยคดีล้มละลายคดีนี้ ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัทลูกหนึ่งแล้ว มีเจ้าหนี้มายื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ รวม 51 ราย เป็นเงินประมาณ 67 ล้านบาทเศษ แต่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รวบรวมทรัพย์สินของบริษัทลูกหนึ่งได้เพียงที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1 แปลง ซึ่งมีราคาประมาณ 14 ล้านบาทเศษเท่านั้น ฉะนั้น การที่บริษัทลูกหนึ่งจำนำวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์นมชั้นหวานไว้แก่ผู้คัดค้าน จึงถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยมุ่งหมายให้ผู้คัดค้านได้เปรียบแก่เจ้าหนี้คนอื่น เมื่อผู้คัดค้านนำเงินที่ได้จากกาขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนำมาหักถอนบัญชีลดยอดหนี้และนำยอดเงินเข้าบัญชีกระแสรายวันของบริษัทลูกหนึ่งในวันที่ 15 มิถุนายน 2513 จำนวน 1,067,600 บาท, 1,195,200 บาทและวันที่ 22 มิถุนายน 2513 จำนวน 3,200,000 บาท รวมยอดเงินทั้งสิ้น 5,462,200 บาท อันเป็นการชำระหนี้ให้แก่ผู้คัดค้านแต่ผู้เดียวนั้น ย่อมเป็นการกระทำเพื่อให้ผู้คัดค้านได้เปรียบแก่เจ้าหนี้คนอื่น เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงมีอำนาจร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการกระทำนั้นเสียได้ตามพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช 2483 มาตรา 115 ผู้คัดค้านไม่อาจอ้างได้ว่าผู้คัดค้านมีบุริมสิทธิในทรัพย์สินจำนำแต่ประการใด

ปัญหาข้อต่อไปมีว่า การชำระหนี้ตามบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 9159 ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2513 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2514 รวม 29 รายการ เป็นเงิน 957,935.57 บาท ตามคำร้องลงวันที่ 23 มิถุนายน 2523 ระหว่างบริษัทลูกหนึ่ง (จำเลย) กับธนาคารผู้คัดค้านนั้น เป็นการกระทำโดยมุ่งหมายให้ผู้คัดค้านได้เปรียบแก่เจ้าหนี้คนอื่นชอบที่ศาลจะมีคำสั่งเพิกถอนตามพระราชบัญญัติล้มละลาย

พุทธศักราช 2483 มาตรา 115 ได้หรือไม่ ปรากฏว่าบริษัทลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้ผู้เป็น  
โจทก์ฟ้องให้ล้มละลายเป็นคดีนี้เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2513 ดังนั้น การที่บริษัทลูก  
หนี้ชำระหนี้ให้แก่ผู้คัดค้านตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2513 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2514  
จึงเป็นการกระทำภายหลังจากบริษัทลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ฟ้องให้ล้มละลาย  
แล้ว ซึ่งผู้คัดค้านก็ทราบถึงภาวะการมีหนี้สินล้มละลายของบริษัทลูกหนี้เป็นอย่างดี  
ดีแล้วว่า ไม่อาจชำระหนี้ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายได้ ดังจะเห็นได้จากการที่ผู้  
คัดค้านได้ส่งเจ้าหน้าที่ของผู้คัดค้านเข้าไปควบคุมบริหารกิจการของบริษัทลูกหนี้  
ตั้งแต่วันที่บริษัทลูกหนี้ถูกฟ้องล้มละลายคดีนี้ ฉะนั้นการที่บริษัทลูกหนี้ชำระหนี้ให้  
แก่ผู้คัดค้านดังกล่าว จึงเป็นการกระทำโดยมุ่งหมายให้ผู้คัดค้านได้เปรียบแก่เจ้าหนี้  
อื่น เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงมีอำนาจร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการชำระหนี้  
นั้นเสียได้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 115 ฎีกาผู้คัดค้าน  
ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน สำหรับค่าทนายความชั้นฎีกาผู้ร้องทำคำแก้ฎีกาเองจึงไม่กำหนด  
ให้.

(สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทรผ่อง-สุทิน นนทแก้ว)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ